

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

פ/5713/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום דמי קבורה בעת קבורת נפטר שלא לפי מקום מושבו), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 266 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 266, במקום "ובאישור ועדת העבודה והרווחה" יבוא "ובאישור ועדת העבודה והרווחה, ובלבד שמיקום בית העלמין שבו נקבר הנפטר לא יהיה תנאי לתשלום דמי הקבורה כאמור".

דברי הסבר

סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי קבורתו של נפטר שהובא לקבורה בישראל, תמומן בידי המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד), באמצעות תשלום דמי הקבורה לגורם שטיפל בקבורת הנפטר. עם זאת, לפי התקנות שהותקנו מכוח סעיף 266, ולפי נהלי המוסד, למשפחת הנפטר המבקשת שקבורתו תמומן על ידי המוסד יש יכולת מצומצמת לבחור את מיקום הקבורה והוא יקבע כאמור בהתאם לנהלי המוסד.

על מנת לאפשר גמישות רבה יותר למשפחות הנפטרים בעת אבדן ובהמשך חייהן, מוצע לאפשר לכל משפחה לבחור את מיקום בית העלמין שבו יקבר יקירם מבלי שתיפגע זכותם למימון הקבורה. המוסד יסדיר את התשלום לחברה קדישא, לרשות מקומית, למוסד ציבורי אחר או לכל אדם המורשה כדין לעסוק בקבורת נפטרים, שטיפלו בקבורת המת, גם כאשר הקבורה מתבצעת בבית עלמין שאינו משויך למקום מגוריו של הנפטר או למקום פטירתו, והכול כדי שתוכל משפחת הנפטר לבחור את המקום המתאים ביותר מבחינתם לקבורת יקירם, תוך שמירה על כבודו ופישוט התהליך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.